# 刑法15 筆記：過失犯基礎與客觀歸責

> 來源：刑法15 課程字幕 01:22:00 ~ 02:15:00

---

## 🕮 法條原文速查

> **§12**（處罰故意犯為原則）
> 行為非出於故意或過失者，不罰。
> 過失行為之處罰，以**有特別規定**者為限。

> **§14**（過失）
> I 行為人雖**非故意**，但按其情節應注意，並**能注意**，而**不注意**者，為過失。
> II 行為人對於構成犯罪之事實，雖**預見其能發生**而確信其不發生者，以過失論。

> **§276**（過失致死罪）
> 因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

> **§284**（過失傷害罪）
> 因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。

---

## 🎯 一試重點提示

| 常見考法 | 答題關鍵 |
|---|---|
| 「過失犯處罰的原則為何？」 | 以**有特別規定者為限**（§12 II） |
| 「無故意是否等於有過失？」 | **不等於**，故意與過失是獨立判斷 |
| 「有認識過失與無認識過失在法律效果上有無區別？」 | **無區別實益**，刑度相同 |
| 「客觀歸責體系中過失犯的判斷重點在主觀還是客觀？」 | **客觀**，構成要件層次不需寫主觀 |
| 「過失犯構成要件層次看一般人還是個人？」 | **一般人**（一般化理論＝通說） |
| 「過失犯罪責層次看一般人還是個人？」 | **個人能力**（主觀避免可能性） |
| 「信賴原則的適用前提？」 | 行為人自身**遵守交通規則** |
| 「行為人違規在先能否主張信賴原則？」 | **多數說不可**；少數說：違規但與事故無關→例外可主張 |
| 「風險升高理論適用於何種情形？」 | **假設事實不明**（非已發生事實不明） |
| 「被害人自我負責能否阻卻過失犯成立？」 | **可以**，在客觀歸責層次否定風險實現 |

---

## 正文

### 一、過失犯基本原則

#### 處罰限制

- §12 II：過失行為之處罰，以有**特別規定**者為限
- 故意處罰為原則，過失處罰為例外
- **無故意 ≠ 必然有過失**（兩者獨立判斷）

#### 有認識過失 vs 無認識過失

| 類型 | §14 條款 | 定義 | 法律效果差異 |
|---|---|---|---|
| 無認識過失 | §14 I | 應注意、能注意、不注意 | 無差異 |
| 有認識過失 | §14 II | 預見其能發生，確信不發生 | 無差異 |

> **實務意義**：有認識/無認識過失在量刑上無區別，一試重點在於與「間接故意」的區分（見刑法13相關筆記）。

---

## 二、過失犯的兩大體系

| 比較項目 | 客觀歸責體系 | 傳統體系 |
|---|---|---|
| 代表學者 | 林鈺雄、林東茂 | 王皇玉、許澤天、林書楷 |
| 過失判斷方式 | 條件因果 + 客觀歸責 = 有過失 | 注意義務違反 + 預見可能性 |
| 通說地位 | 人數較少 | 通說（人數較多） |
| 答題建議 | **最簡單**，推薦考試使用 | 傳統但較繁瑣 |
| 結論 | 兩者結論相同 | 兩者結論相同 |

> **考試建議**：兩體系結論一致，考試採客觀歸責體系最簡潔。

---

## 三、過失犯構成要件（客觀歸責體系）

```
過失犯客觀構成要件
│
├── 1. 條件因果關係（若非…則不…）
│
└── 2. 客觀歸責
    ├── (1) 製造法所不容許的風險
    │   └── 有無違規？社會通念上是否危險？
    │
    ├── (2) 風險實現（常態性）
    │   └── 結果是否為該風險典型實現？
    │
    └── (3) 構成要件效力範圍
        └── 被害人自我負責、他人負責領域
```

> **核心觀念**：過失犯構成要件的判斷**永遠在客觀面**，不需寫主觀（∵過失犯主觀面幾乎沒有獨立功能）。

### 構成要件 vs 罪責的分工

| 層次 | 判斷標準 | 學說 |
|---|---|---|
| **構成要件** | 一般人（理性謹慎之人）的注意 | 一般化理論（通說） |
| **罪責** | 個人能力（主觀避免可能性） | 個別化理論（少數） |

---

## 四、信賴原則

### 定義

遵守交通規則之人，可以合理信賴其他交通參與者也會遵守交通規則，無須隨時預防他人違規。

### 適用領域

| 領域 | 說明 |
|---|---|
| **交通** | 最典型適用場域 |
| **醫療** | 分工信賴（如醫師信賴護理師的配藥） |
| **其他** | 涉及分工合作的場合 |

### 信賴原則的限制

```
信賴原則
├── ☑ 可主張（自己遵守規則）
│
├── ✗ 限制一：行為人違規在先
│   └── 違反「保護他人安全」的規範 → 不得主張信賴
│
└── ✗ 限制二：已預見被害者違規
    └── 已看到對方正在違規 → 不得主張信賴
```

**多數說 vs 少數說**（違規在先的情形）：

- **多數說**：違規在先 → 一律不得主張信賴原則
- **少數說**：違規雖在先，但該違規與事故無關 → 例外仍得主張
- **通說處理方式**：不在信賴原則層次處理，改在「結果可避免性」層次處理

---

## 五、結果可避免性（義務違反關聯性）

#### 山羊毛案

##### 事實

1. 工廠老闆未按規定消毒山羊毛
2. 女工因接觸未消毒山羊毛感染炭疽桿菌而死
3. 事後查明：**即使消毒也無法殺死該菌株**

##### 分析

- 條件因果：有（若不接觸就不會死）
- 製造法所不容許的風險：有（未消毒＝違規）
- **結果可避免性**：❌ 即使合義務的替代行為（消毒），結果仍會發生
- 結論：**無罪**（義務違反與結果間欠缺關聯性）

---

## 六、風險升高理論

#### 適用場景

```
事實狀態
├── 已發生的事實 → 有疑義 → 適用「罪疑惟輕」（in dubio pro reo）
│
└── 假設的事實 → 不明 → 風險升高理論 vs 罪疑惟輕
    ├── 多數說（罪疑惟輕）：假設事實不明 → 有利被告 → 無罪
    └── 風險升高說：行為人之違規已「升高」結果發生之風險 → 可歸責
```

**關鍵區分**：罪疑惟輕處理的是「已發生事實不明」（如凶器到底是誰的刀），風險升高理論處理的是「假設事實不明」（如假設有遵守規則結果是否會不同）。兩者層次不同，風險升高理論不違反罪疑惟輕。

---

## 七、被害人自我負責

#### 原理

被害人基於自由意志，自願承擔風險或自我危害，行為人得主張結果不可歸責。

#### 案例：資源回收車案

##### 事實

1. 清潔隊員站在資源回收車後車廂踏板上
2. 車輛過彎時摔下死亡

##### 分析

- 實務見解（有爭議）：欠缺相當因果關係 → 無罪
- **學理觀點**（較合理）：應以**被害人自我負責**否定過失犯成立
    - 統計上過彎摔下並非罕見 → 相當因果/常態性不宜否定
    - 被害人自願站上踏板 → 自我負責 → 風險不歸責於駕駛

---

## 八、前行為論罪

#### 原理

若行為人「當下行為」不具刑法行為品質（如無意識動作），則退而求其次，以**前一個有意識行為**作為論罪基礎。

**案例一：疲勞駕駛**

| 行為 | 能否論罪 | 理由 |
|---|---|---|
| 睡著後車輛偏移撞人 | ❌ | 無意識，非刑法行為 |
| **疲勞狀態下仍繼續開車**（前行為） | ☑ | 有意識之危險行為 |

**案例二：翻身壓死嬰兒**

| 行為 | 能否論罪 | 理由 |
|---|---|---|
| 半夜翻身壓死兒子 | ❌ | 睡眠中無意識，非刑法行為 |
| **喝酒後睡在兒子旁邊**（前行為） | ☑ | 有意識之行為 → 以此論過失致死 |

---

## 九、超速案綜合分析

**事實**

甲超速行駛，被害人違規穿越馬路，甲撞上被害人致死。

**分析步驟**

**（一）行為的認定**

- 行為 ＝ **開車**（非「超速」）
- 超速是開車行為中的「注意義務違反」

**（二）條件因果關係**

- ☑ 有（若甲未開車，被害人就不會被撞死）

**（三）製造法所不容許的風險**

- **無照駕駛**：❌ 未製造風險（駕照與駕駛能力無直接關聯）
- **超速**：☑ 製造法所不容許的風險

**（四）信賴原則**

- 多數說：甲超速＝違規在先 → 不得主張信賴原則
- 少數說：超速與被害人違規穿越無關 → 例外可主張
- **通說**：不在信賴原則處理，改在結果可避免性處理

**（五）結果可避免性**

- 問題：若甲未超速（合義務替代行為），被害人是否仍會死？
- 若**確定仍會死** → 無罪（義務違反無關聯）
- 若**確定不會死** → 有罪
- 若**不確定** → 風險升高理論 vs 罪疑惟輕

---

## 十、鳥擊案分析

**事實**

甲開窗駕車，鳥飛入車內啄甲，甲驚慌失措，車衝上人行道撞傷行人。

**分析**

**（一）衝上人行道的行為**

1. **刑法行為判斷**：驚慌失措下的動作 → 多數說認為仍是刑法行為
2. 條件因果：☑（不衝上人行道就不會撞傷人）
3. 客觀歸責：☑（一般理性謹慎人不應讓車衝上人行道）
4. **罪責**：❌（欠缺主觀避免可能性 → 一般人被鳥擊也會驚慌失措）
5. 結論：**不成立過失傷害**

**（二）開窗駕車的行為（前行為）**

1. 條件因果：☑（不開窗鳥就不會飛入）
2. 客觀歸責：❌

- 未製造法所不容許的風險（開窗駕車完全正常）
- 退一步即使有風險，也無常態性（鳥飛入車內極罕見）

3. 結論：**不成立犯罪**

> 本案完美呈現過失犯**構成要件（一般人標準）vs 罪責（個人能力）**的兩層次區分。

---

### 十一、苦藤粉案

**事實**

1. 宮廟經營者甲以苦藤粉（野生植物磨製，非中藥非西藥）供人食用
2. A 食用15天後多重器官衰竭而死

**分析**

- 條件因果：☑（不食用就不會死）
- **製造法所不容許的風險**：❌
  - 苦藤粉非中藥非西藥，僅一般生活可食用物品
  - 類比：給人吃堅果，結果對方堅果過敏致死（無人製造禁止風險）
- 結論：**無罪**（未製造法所不容許風險 ＝ 未違反客觀注意義務）

---

## 關鍵法條速查表

| 法條 | 內容 | 與本主題關聯 |
|---|---|---|
| **§12** | 故意/過失處罰原則 | 過失犯處罰限制 |
| **§14 I** | 無認識過失 | 過失定義 |
| **§14 II** | 有認識過失 | 與間接故意之區分 |
| **§276** | 過失致死罪 | 案例分析適用 |
| **§284** | 過失傷害罪 | 案例分析適用 |